رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤٤٦ لعام ١٤٣٧هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٩٢٠ لعام ١٤٤٠هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٦هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - تصحيح حكم - خطأ مادي كتابي - تصحيح بطلب أحد الخصوم - عدم تحديد مقدار المستخلص - انتفاء الخطأ المادي.

مُطالبة المدّعية تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم - استناد المدعية إلى أن الحكم صدر بصرف المستخلص العقدي من غير تحديد لمقداره، وأنه يتعذر تنفيذه - تضمن النظام بأن تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة - الثابت أن ما تستند إليه المدعية ليس من الأخطاء المادية - أثر ذلك: عدم قبول الطلب.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٧١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في الطلب المقدم من وكيل المستأنف ضدها والذي جاء فيه طلب تصحيح حكم الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة

مكة المكرمة في القضية رقم (٨٩٢٠) لعام ١٤٤٠هـ الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ والقاضي: ((أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بموضوع الاستئناف القاضي بإلزام فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة مكة المكرمة بصرف المستخلص رقم (٣٧) من العقد رقم (١٤٣٥/٠٣٦/١/١/٥) لصالح مؤسسة (...) للمقاولات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)). وأشار وكيل المستأنف ضدها في طلبه إلى أن منطوق الحكم لم يتضمن مقدار المستخلص المحكوم به لصالح موكلته وقدره (٤٣٤,٨٥٠) أربعمئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً وفق البيان المقيد لدى الجهة الإدارية رقم (١٤٤٣/٣٣٧٢/٧٠٣٥٠هـ) وتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠م، مما تعذر تقديم الحكم لإمارة منطقة مكة المكرمة لتنفيذه لأن الحكم غير محدد المقدار، وطلب في ختام طلبه قبول طلب تصحيح الحكم. وبإحالة الطلب لهذه الدائرة نظرته وفق المثبت في ضبطها، ثم بجلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، وبما أن مقدم طلب التصحيح نعى على الحكم محل التصحيح أن منطوقه جاء غير محدد المقدار مما يتعذر معه تنفيذه؛ إذ إن التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي محدد المقدار وحال الأداء، وبما أن المادة الحادية والسبعون

بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية"، وبما أن الطلب الماثل يذكر فيه مقدمه أن منطوقه القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية جاء غير محدد المقدار ويتعذر تنفيذه؛ فما ينعيه الطالب ليس من الأخطاء المادية التي تُطبق عليها مضمون المادة السالف نصها، فلم يلحق المنطوق خطأ مادي بحت ليتم تصحيحه؛ مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول الطلب.

لذلك قررت المحكمة: عدم قبول طلب تصحيح الحكم المقيد برقم (١١) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٨هـ المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات في حكم الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ في القضية رقم (٨٩٢٠) لعام ١٤٤٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.